

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1735/2538

นายสุเทพ ลิ้มปานนท์ กับพวก

โจทก์

บริษัทแข่งหงวน จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสุเทพ ลิ้มปานนท์ กับพวก โจทก์ทั้ง
เจ็ด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคำสั่งทุเลาการบังคับของศาล
อุทธรณ์เป็นที่สุด จึงไม่รับฎีกาคัดค้านคำสั่งของโจทก์ทั้งเจ็ด คำขึ้นศาลให้เป็นพับ
โจทก์ทั้งเจ็ดเห็นว่า โจทก์ฎีกาคำสั่งอันเกี่ยวข้องกับคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่
ความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 228 ประกอบด้วยมาตรา
247 โจทก์ยอมฎีกาได้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ไม่
ได้บัญญัติให้คำสั่งทุเลาการบังคับคดี ของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดหรือเป็นที่ยุติ โปรดมี
คำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งเจ็ดไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
โจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2
ถึงแก่กรรมศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 เข้าเป็นคู่ความแทน ศาล
ชั้นต้นพิพากษาให้เลิกบริษัทแข่งหงวน จำกัดให้นายจรัส ปิงคลาศัย เป็นผู้ชำระบัญชี
จำเลยที่ 1,3,4,6, และ 7 อุทธรณ์ และยื่นคำร้อง ขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์ภาค
3 มีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลา การบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาคำสั่งอนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว โจทก์
ทั้งเจ็ดจึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาล
เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งในเรื่อง ทุเลาการบังคับในระหว่างพิจารณาอย่างใด
แล้ว คู่ความจะฎีกา คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา
ของโจทก์ทั้งเจ็ดชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืนค่าคำร้อง 160 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ด

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาล
เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งในเรื่อง ทุเลาการบังคับในระหว่างพิจารณาอย่างใด
แล้ว คู่ความจะฎีกา คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา
ของโจทก์ทั้งเจ็ดชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืนค่าคำร้อง 160 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ด

(บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>